



국외유학에 관한 규정 (약칭: 국외유학규정)

[시행 2023. 3. 7.] [대통령령 제33313호, 2023. 3. 7., 일부개정]

교육부 (교육국제화담당관) 044-203-6772

제1장 총칙

제1조(목적) 이 영은 교육기본법 제29조제3항의 규정에 의하여 국외유학에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 1998. 12. 31.>

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 1988. 4. 29., 2014. 4. 8.>

1. "유학"이란 외국의 교육기관, 외국의 연구기관 또는 외국의 연수기관에서 6월이상의 기간에 걸쳐 수학하거나 학문·기술을 연구 또는 연수하는 것을 말한다.
2. "국비유학"이라 함은 국고에서 지급하는 장학금에 의하여 유학하는 것을 말한다.
3. "자비유학"이라 함은 국비외의 경비에 의하여 유학하는 것을 말한다.
4. "국비연수"란 국고에서 지급하는 경비에 의하여 외국의 교육기관, 외국의 연구기관, 외국의 연수기관, 산업체 그 밖에 이와 유사한 기관 또는 단체에서 6월미만의 기간에 걸쳐 지식·기술등을 연수하는 것을 말한다.
5. "외국의 교육기관"이란 유학 또는 연수하려는 국가의 법령 등에 따라 설립된 기관으로서 각종 교육과정을 설치·운영하는 기관을 말한다.
6. "외국의 연구기관"이란 유학 또는 연수하려는 국가의 법령 등에 따라 설립된 기관으로서 학문적 지식·이론을 연구하는 기관을 말한다.
7. "외국의 연수기관"이란 유학 또는 연수하려는 국가의 법령 등에 따라 설립된 기관으로서 어학 및 기술·기능에 관한 연수과정을 설치·운영하는 기관을 말한다.

제3조(적용범위) 유학 및 국비연수에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 영이 정하는 바에 의한다.

제4조 삭제 <2000. 11. 17.>

제2장 자비유학

제5조(자비유학자격) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 외국의 교육기관, 외국의 연구기관 또는 외국의 연수기관(이하 "외국의 교육기관등"이라 한다)으로부터 입학허가 또는 초청을 받은 사람은 자비유학을 할 수 있다. 이 경우 제2호가목에 해당하는 사람은 예·체능계 학교에, 제2호나목 및 다목에 해당하는 사람은 해당 입상 분야 또는 기술자격 분야와 같은 분야의 학교에, 제2호라목에 해당하는 사람은 해당 특수교육분야의 학교로 한정하여 자비유학을 할 수 있다. <개정 2014. 4. 8., 2018. 7. 17.>

1. 중학교 졸업 이상의 학력이 있거나 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 해당 학교를 관할하거나 학력인정에 관한 사무를 관장하는 교육장의 유학인정을 받은 사람
 - 가. 예·체능계 중학교(이에 준하는 각종학교를 포함한다. 이하 같다)의 재학생으로서 전공분야의 실기가 뛰어난 것으로 인정되어 해당 학교장이 추천한 사람
 - 나. 중학교의 재학생, 중학교 학적을 가졌던 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람으로서 자연과학·기술 및 예·체능 분야의 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도 규모 이상의 대회에서 입상한 사람
 - 다. 중학교의 재학생, 중학교 학적을 가졌던 사람 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람으로서 「국가기술자격법」 제9조제1항제1호에 따른 기술사·기능장·기사 또는 산업기사의 기술자격을 취득한 사

람

라. 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제2조제3호에 따른 특수교육대상자

3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람으로서 국립국제교육원장의 유학인정을 받은 사람

가. 외국의 정부·공공단체 또는 장학단체의 장학생으로 선발된 조기교육 대상자

나. 이 영에 따른 유학으로 외국의 학교에서 3년 이상 재학하고 귀국한 사람으로서 해당 외국의 상용어(常用語)를 사용하는 국가에 유학을 하려는 사람

다. 대한민국의 국적을 회복한 교포였던 사람 또는 그 자녀로서 귀국 후 그가 거주하던 외국의 상용어를 사용하는 국가에 유학을 하려는 사람

라. 고아, 다문화가족 자녀, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제4조제1항에 따른 국가유공자나 그 유족 또는 가족으로서 외국의 정부·단체 또는 친척 등으로부터 초청을 받은 사람

마. 이 영에 따른 유학 또는 연수로 외국의 교육기관등에서 유학 또는 연수 중 병역의무의 이행, 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 귀국한 후 해당 기관에 복귀하기 위하여 다시 출국하기를 희망하는 사람

바. 올림픽대회 또는 아시아경기대회에서 금메달·은메달 또는 동메달을 받은 사람

② 제1항제2호나목에 해당하는 대회의 입상 범위는 교육장이 제13조제1항에 따른 유학자격심사위원회의 심사를 거쳐 교육감의 승인을 받아 정한다.

[전문개정 2013. 10. 10.]

제6조 삭제 <1994. 7. 23.>

제7조 삭제 <1994. 7. 23.>

제8조 삭제 <1994. 7. 23.>

제9조 삭제 <1994. 7. 23.>

제10조 삭제 <1994. 7. 23.>

제11조 삭제 <1994. 7. 23.>

제12조 삭제 <1994. 7. 23.>

제13조(유학자격심사위원회) ① 제5조제1항제2호의 규정에 의한 유학자격을 심사하기 위하여 하급교육행정기관에 유학자격심사위원회를 둔다. <개정 1987. 4. 1., 1988. 4. 29., 1992. 4. 24., 1997. 3. 27., 2000. 11. 17.>

② 제1항의 규정에 의한 유학자격심사위원회의 구성·운영등에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정한다. <개정 1991. 2. 1., 2001. 1. 29., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

제14조(자비유학의 인정신청등) ① 제5조제1항제2호 또는 제3호의 규정에 의한 유학인정을 받고자 하는 자는 교육부령이 정하는 바에 의하여 교육장 또는 국립국제교육원장에게 자비유학인정신청을 하여야 한다. <개정 1987. 4. 1., 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1992. 4. 24., 1997. 3. 27., 2000. 11. 17., 2001. 1. 29., 2008. 2. 29., 2008. 7. 3., 2013. 3. 23.>

② 교육장 또는 국립국제교육원장은 제1항의 신청이 있는 때에는 유학인정을 할 것인지의 여부를 심사한 후 그 결과를 신청인에게 통지하여야 한다. <개정 1991. 2. 1., 1992. 4. 24., 1997. 3. 27., 2000. 11. 17., 2008. 7. 3.>

제15조(유학의 특례) 외국에 1년이상 거주하고 있는 자의 자녀 또는 손자녀등(그 부모·조부모 또는 기타의 부양의무자와 동거할 목적으로 출국한 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다) 이 그 부모·조부모 또는 기타의 부양의무자와 함께 체류하여 외국의 교육기관등에 재학중인 경우 그 부모·조부모 또는 기타의 부양의무자가 귀국을 한 때에는 그 자녀 또는 손자녀등을 이 영에 의하여 유학을 하는 자로 본다. <개정 1988. 4. 29., 2014. 4. 8.>

제16조(유학인정의 취소) ① 교육장 또는 국립국제교육원장은 제5조제1항제2호 또는 제3호의 규정에 의하여 유학인정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 유학인정을 취소할 수 있다. <개정 1987. 4. 1., 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1992. 4. 24., 1997. 3. 27., 2000. 11. 17., 2001. 1. 29., 2008. 7. 3., 2014. 4. 8.>

1. 제출서류에 허위사실을 기재하거나 허위증명을 사용하여 유학인정을 받은 사실이 판명된 경우
2. 유학하는 외국의 교육기관등에서 퇴학을 당한 경우
3. 삭제 <1998. 12. 31.>
4. 삭제 <2004. 1. 29.>
- ② 삭제 <1997. 12. 31.>

제17조(유학안내) ① 삭제 <1998. 12. 31.>

- ② 교육부장관은 유학의 안내·상담 및 자료수집과 유학생에게 필요한 각종 국내외정보의 제공을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 관련단체등을 지원·육성할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 2001. 1. 29., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

제3장 국비유학

제18조(국비유학생의 선발 및 파견) ① 국립국제교육원장은 국비유학생을 선발하여 외국의 교육기관등에 파견할 수 있다. <개정 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3., 2014. 4. 8.>

- ② 국비유학생의 선발분야 및 분야별 인원은 국비유학생선발시험을 실시할 때마다 예산을 고려하여 전공분야별·파견국가별로 국립국제교육원장이 정한다. <개정 1991. 2. 1., 1992. 4. 24., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

제19조(국비유학의 기간 및 장학금 지급) ① 국비유학생의 유학기간은 3년 이내로 한다. 다만, 국립국제교육원장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 2년의 범위안에서 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

- ② 국비유학생에 대하여는 유학에 소요되는 학비 및 생활비의 전액 또는 그 일부를 장학금으로 국고에서 지급하되, 그 지급액은 유학에 필요한 학비 및 생활비를 고려하여 예산의 범위안에서 국립국제교육원장이 정한다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

제20조(국비유학생의 선발) ① 국비유학생은 국립국제교육원장이 실시하는 국비유학생선발시험(이하 이 장에서 “국비유학시험”이라 한다)에 따라 선발한다. <개정 2013. 10. 10.>

- ② 대학(산업대학, 교육대학, 원격대학 및 기술대학을 포함하되, 전문학사학위과정은 제외한다) 및 그 밖의 관련 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력과 학위가 인정되는 시설 및 기관의 우수인력 확보를 위하여 특히 필요하여 해당 학교의 장이 추천한 사람에 대해서는 교수요원의 수급사정을 고려하여 국립국제교육원장이 정하는 인원의 범위에서 국비유학시험을 따로 실시할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 1998. 12. 31., 2007. 11. 30., 2008. 7. 3., 2013. 10. 10.>

- ③ 국립국제교육원장은 국가정책상 필요한 전문인력을 양성하기 위하여 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 필요한 분야의 선발인원을 정하여 국비유학시험을 따로 실시할 수 있다. <신설 1994. 7. 23., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3., 2013. 10. 10.>

- ④ 국립국제교육원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람의 선발인원을 정하여 제1항에 따른 국비유학시험을 따로 실시할 수 있다. <개정 2018. 7. 17.>

1. 「국민기초생활 보장법」 제2조제1호에 따른 수급권자 및 같은 조 제10호에 따른 차상위계층
2. 그 밖에 경제적 사정을 고려하여 국립국제교육원장이 국비유학시험을 따로 실시할 필요가 있다고 인정하는 사람
- ⑤ 국립국제교육원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 학교를 졸업하고(제1호의 경우에는 해당 학과의 교육과정을 마치고 졸업한 경우를 말한다), 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업(이하 “중소기업”이라 한다)에 국립국제교육원장이 정하는 기간 이상 재직하고 있는 사람의 선발인원을 정하여 국비유학시험을 따로 실시할 수 있다. <신

설 2013. 10. 10., 2018. 7. 17.>

1. 「초·중등교육법 시행령」 제76조의3제1호에 따른 일반고등학교 중 특성화고등학교에서 제공하는 것과 같은 교육과정으로 운영되는 학과를 설치한 학교
 2. 「초·중등교육법 시행령」 제90조제1항제10호에 따른 산업수요 맞춤형 고등학교
 3. 「초·중등교육법 시행령」 제91조제1항에 따른 특성화고등학교(자연현장실습 등 체험위주의 교육을 전문으로 실시하는 학교는 제외한다)
- ⑥ 국립국제교육원장은 국비유학시험의 실시에 관한 업무중 일부를 관계전문기관에 위탁할 수 있다.<신설 1999. 12. 31., 2008. 7. 3., 2010. 2. 18., 2013. 10. 10.>

제21조(응시자격) ① 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 사람은 국비유학시험에 응시할 수 있다.

1. 대학, 산업대학, 교육대학, 원격대학, 기술대학의 졸업자, 졸업 예정자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있을 것 (원격대학 및 기술대학의 경우 전문학사학위를 받았거나 받을 예정인 사람은 제외한다)
 2. 삭제 <2023. 3. 7.>
 3. 제1호에 따른 학교의 장의 추천을 받았을 것(독학자의 경우는 제외한다)
- ② 제1항에도 불구하고 제20조제3항에 따른 국비유학시험에 응시할 수 있는 사람은 제1항 각 호의 요건을 모두 갖춘 사람으로서 석사 또는 박사학위를 받은 사람으로 한다.
- ③ 삭제 <2023. 3. 7.>

[전문개정 2013. 10. 10.]

제22조(응시자격의 제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 국비유학시험에 응시할 수 없다. <개정 2014. 4. 8., 2019. 12. 3.>

1. 피성년후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날부터 2년이 경과되지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예 선고를 받고 그 유예기간중에 있는 자
5. 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간중에 있는 자
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 자격이 정지 또는 상실된 자

[전문개정 2004. 1. 29.]

제23조(시험의 과목 및 방법) ① 국비유학시험은 제1차시험과 제2차시험으로 구분하여 실시한다. 다만, 제20조제3항에 따른 국비유학시험에 응시하는 사람으로서 유학하려는 국가에서 박사학위를 받은 사람에 대해서는 제1차시험을 면제할 수 있다. <개정 1994. 7. 23., 2013. 10. 10.>

② 제1차 시험은 서류심사로 하고, 서류심사는 다음 각 호의 항목을 평가한다.<개정 2010. 2. 18.>

1. 외국어 시험 성적
2. 국사 시험 성적
3. 학업 성적
4. 지원전공 관련 대외활동 실적
5. 국외수학 계획서(자기소개서를 포함한다)

③ 제2항제1호의 외국어 시험은 유학대상 국가의 상용어종 1개로 실시하되, 그 국가가 비영어권 국가인 경우에는 해당 국가의 상용어에 대한 시험을 실시하는 것이 적합하지 아니한 경우에만 국립국제교육원장의 결정에 따라 영어 시험으로 대체할 수 있다.<개정 2004. 1. 29., 2008. 7. 3., 2010. 2. 18., 2013. 10. 10.>

④ 제2항제1호 및 제2호의 시험은 국립국제교육원장이 지정하는 국내외의 시험전문기관에서 실시하는 시험으로 갈음할 수 있다.<개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2007. 11. 30., 2008. 7. 3., 2010. 2. 18.>

⑤ 제2차 시험은 면접시험으로 하며, 면접시험은 다음 각 호의 항목을 평가한다.<개정 2010. 2. 18.>

1. 선발분야에 관한 기초 및 전문지식
2. 국가관 · 사명감 등 정신자세
3. 책임감과 창의력 · 의지력 및 발전가능성

⑥ 국립국제교육원장은 제20조제5항에 따른 국비유학시험 응시자의 시험 과목 및 방법을 따로 정할 수 있다.<신설 2013. 10. 10.>

⑦ 제6항에 따라 국립국제교육원장이 시험 과목 및 방법을 따로 정한 경우에는 이를 공고하여야 한다.<신설 2013. 10. 10.>

제23조의2(시험의 공고) 국립국제교육원장은 국비유학시험을 실시하고자 하는 때에는 그 일시 · 장소 · 시험방법 · 응시 자격 기타 시험에 필요한 사항을 시험실시 30일전까지 공고하여야 하며, 공고한 사항을 변경하고자 하는 경우에는 시험실시 10일전까지 그 변경사항을 공고하여야 한다. <개정 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

[본조신설 1994. 7. 23.]

제23조의3(시험위원등) ① 국립국제교육원장은 국비유학시험을 실시하는 때마다 당해 시험의 평가에 전문적인 지식이 있는 자중에서 시험위원을 임명 또는 위촉하여야 한다. <개정 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

② 시험위원 및 시험감독자에 대하여는 예산의 범위안에서 수당 및 여비를 지급할 수 있다.

[본조신설 1994. 7. 23.]

제23조의4(시험의 출제 및 합격자결정등) ① 국비유학시험의 출제 · 합격자결정 기타 시험에 관하여 필요한 사항은 교육부령으로 정하되, 시험의 출제수준 또는 합격자결정방법등은 유학하고자 하는 분야 또는 국가등에 따라 이를 달리 할 수 있다. <개정 2001. 1. 29., 2008. 2. 29., 2013. 3. 23.>

② 국립국제교육원장은 국비유학시험의 합격자가 결정된 때에는 지체없이 이를 공고하여야 한다.<개정 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

[본조신설 1994. 7. 23.]

제23조의5(부정행위자에 대한 조치) ① 국비유학시험에 있어서 부정행위를 한 응시자에 대하여는 당해 시험을 정지하거나 무효로 한다.

② 제1항의 규정에 해당하는 응시자는 당해 시험이 정지 또는 무효로 된 날부터 5년간 국비유학시험에 응시할 수 없다.

[본조신설 1994. 7. 23.]

제24조(시험합격의 효력) ① 국비유학시험에 합격한 자는 합격자 공고일에 국비유학인정을 받은 것으로 본다.

② 국비유학시험에 합격한 자가 합격자 공고일이 속하는 해의 다음해 9월말까지 유학하고자 하는 외국의 교육기관 등의 입학허가 또는 초청을 받지 못하는 경우에는 시험합격의 효력이 상실된다. 다만, 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우 국립국제교육원장은 1년의 범위안에서 그 기간을 연장할 수 있다.<개정 2008. 7. 3., 2014. 4. 8.>

[전문개정 1998. 12. 31.]

제25조 삭제 <1998. 12. 31.>

제26조(국비유학인정의 취소) ① 국립국제교육원장은 국비유학인정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국비유학인정을 취소할 수 있다. <개정 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1992. 4. 24., 1997. 12. 31., 2004. 1. 29., 2008. 7. 3., 2014. 4. 8.>

1. 제16조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우
2. 국립국제교육원장의 승인없이 유학대상국, 유학하는 외국의 교육기관등이나 연구 · 연수부문을 변경한 경우
3. 유학하고 있는 외국의 교육기관등에서 신체 · 정신상의 이상으로 인하여 수학할 능력이 없다고 국립국제교육원장에게 통보된 경우

4. 제22조의 규정에 의한 결격사유에 해당하게 된 경우

② 삭제 <1997. 12. 31.>

제27조 삭제 <1998. 12. 31.>

제28조 삭제 <1998. 12. 31.>

제29조(장학금의 환수) ① 국립국제교육원장은 국비유학생으로서 장학금을 받은 자가 제26조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 국비유학인정이 취소된 때에는 이미 지급된 장학금을 환수할 수 있다. <개정 2007. 11. 30., 2008. 7. 3.>

② 삭제 <1998. 12. 31.>

③ 국립국제교육원장은 이미 지급된 장학금을 일시에 환수하는 것이 곤란하다고 인정되는 때에는 이를 분할하여 환수할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

④ 국립국제교육원장은 천재·지변·전시·사변 또는 장학금 상환의무자의 상이·질병등으로 인하여 장학금의 환수가 곤란하다고 인정되는 때에는 그 환수를 유예할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

⑤ 국립국제교육원장은 장학금을 받은 자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 장학금을 환수하지 아니할 수 있다. <개정 1987. 4. 1., 1990. 12. 1., 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

1. 사망한 경우
2. 파산선고를 받은 경우
3. 장애의 정도가 중한 장애인이 된 경우
4. 신체·정신상의 이상으로 수학의 계속이 곤란하여 귀국한 경우
5. 기타 장학금을 환수함이 적합하지 아니하거나 불가능하다고 국립국제교육원장이 인정하는 경우

제30조 삭제 <2007. 11. 30.>

제31조(자비유학으로의 전환) 국립국제교육원장은 국비유학생이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 본인의 원에 의하여 자비유학으로 인정할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1992. 4. 24., 1997. 12. 31., 1998. 12. 31., 2008. 7. 3.>

1. 제26조제1항제2호·제3호의 규정에 의한 사유로 국비유학인정이 취소된 자가 자비로 유학을 계속하고자 하는 경우
2. 국비유학기간이 만료되었으나 학위취득을 위하여 자비로 유학을 계속하고자 하는 경우
3. 기타 자비유학이 특히 필요하다고 국립국제교육원장이 인정하는 경우

제32조 삭제 <2007. 11. 30.>

제33조 삭제 <1994. 7. 23.>

제4장 국비연수

제34조(국비연수생의 선발·파견) ① 국립국제교육원장은 국비연수생을 선발하여 외국의 교육기관등이나 산업체, 그 밖에 이와 유사한 기관·단체에 파견할 수 있다. <개정 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3., 2013. 10. 10., 2014. 4. 8.>

② 제1항에 따른 국비연수는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 대상으로 한다. <개정 2013. 10. 10., 2018. 7. 17.>

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 학교를 졸업하고(가목의 경우에는 해당 학과의 교육과정을 마치고 졸업한 경우를 말한다), 중소기업에 국립국제교육원장이 정하는 기간 이상 재직하고 있는 사람
- 가. 「초·중등교육법 시행령」 제76조의3제1호에 따른 일반고등학교 중 특성화고등학교에서 제공하는 것과 같은 교육과정으로 운영되는 학과를 설치한 학교

나. 「초·중등교육법 시행령」 제90조제1항제10호에 따른 산업수요 맞춤형 고등학교

다. 「초·중등교육법 시행령」 제91조제1항에 따른 특성화고등학교(자연현장실습 등 체험위주의 교육을 전문으로 실시하는 학교는 제외한다)

2. 대학(산업대학·교육대학·원격대학·기술대학·전문대학 및 이에 준하는 각종학교를 포함한다. 이하 같다)의 졸업자, 졸업 예정자 또는 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람

3. 대학 재학생(국립국제교육원장이 특히 필요하다고 인정하는 경우만 해당한다)

③ 국비연수생의 선발은 소속대학의 장의 추천 또는 국비연수생선발시험(이하 이 장에서 “선발시험”이라 한다)에 의한다. 이 경우 국비연수생의 추천기준은 국립국제교육원장이 정한다. <개정 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

④ 국비연수생의 선발분야 및 인원은 국립국제교육원장이 정한다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

제35조(연수기간 및 경비지급) ① 국비연수생의 연수기간은 6개월 미만으로 한다. 다만, 국립국제교육원장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 1년의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. <개정 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3., 2013. 10. 10.>

② 제1항에도 불구하고 제34조제2항제1호에 해당하는 국비연수생의 연수기간은 총 3년의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. <신설 2013. 10. 10.>

③ 국비연수생에게는 연수에 필요한 경비의 전액 또는 일부를 국고에서 지급하되, 그 지급액은 예산의 범위에서 국립국제교육원장이 정한다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3., 2013. 10. 10.>

제36조(선발시험) 선발시험의 과목·방법·합격기준 기타 선발시험에 관하여 필요한 사항은 국립국제교육원장이 정한다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

제37조(복무의무) 국립국제교육원장은 국비연수생에 대하여 유학기간 종료후 당해 연수분야와 동일한 분야의 기관을 지정하여 연수기간에 상당하는 기간을 복무하게 할 수 있다. <개정 1988. 4. 29., 1991. 2. 1., 1997. 3. 27., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

제38조(학점인정) 국비연수생이 재학중인 대학의 장은 당해 국비연수생이 외국의 교육기관등에서 학점을 취득한 경우에는 학칙이 정하는 바에 의하여 이를 당해 대학에서 취득한 학점으로 인정할 수 있다. <개정 1988. 4. 29., 2014. 4. 8.>

제39조(준용규정) 국비연수생에 관하여는 제16조·제23조의2 및 제29조를 준용한다. <개정 2013. 10. 10.>
[전문개정 2007. 11. 30.]

제5장 재외공관장의 지도등

제40조(유학생의 지도등) ① 재외공관장은 관할지역안의 유학생 및 국비연수생에 대하여 장학지도 및 생활지도를 하고, 그 생활상태를 파악하여야 한다.

② 유학생 및 국비연수생은 제1항의 규정에 의한 재외공관장의 지도사항을 성실히 지켜야 한다.

제41조 삭제 <1998. 12. 31.>

제42조(자료협조) ① 국립국제교육원장은 외교부장관에게 유학생에 대한 여권발급상황에 관한 자료를 요청할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2000. 11. 17., 2008. 7. 3., 2013. 3. 23.>

② 국립국제교육원장은 재외공관장에게 관할지역안의 유학생에 관한 자료를 요청할 수 있다. <개정 1991. 2. 1., 1997. 12. 31., 2008. 7. 3.>

제43조(규제의 재검토) 교육부장관은 다음 각 호의 사항에 대하여 다음 각 호의 기준일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 기준일과 같은 날 전까지를 말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

1. 제5조에 따른 자비유학자격: 2017년 1월 1일
2. 제16조에 따른 유학인정의 취소: 2017년 1월 1일
3. 제21조에 따른 국비유학시험 응시자격: 2017년 1월 1일
4. 제26조에 따른 국비유학인정의 취소: 2017년 1월 1일

[전문개정 2016. 12. 30.]

부칙 <제33313호, 2023. 3. 7.>

이 영은 공포한 날부터 시행한다.